

Kaltakquise- Leitfaden 2026

Teil 2 von 3 · Was im B2B erlaubt ist – rechtssicher akquirieren

Telefon, E-Mail, Post & WhatsApp – klar erklärt.
Mit Do's & Don'ts, Muster-Einwilligung,
Abmahn-Fallen und druckbarer Checkliste.

✓ **Recht je Kanal**

✓ **Do's & Don'ts**

✓ **Muster-Einwilligung**

✓ **Checkliste**

Worum es geht

Kaltakquise ist **nicht verboten** – aber geregelt. Die zentrale Norm ist **§ 7 UWG** (unzumutbare Belästigung). Entscheidend sind zwei Fragen: über welchen **Kanal** sprichst du an (Telefon, E-Mail, Post, WhatsApp) – und ist dein Gegenüber **Unternehmen oder Verbraucher**?

Merksatz: Je „aufdringlicher“ der Kanal (Telefon, E-Mail), desto strenger die Regeln. Brief ist am lockersten, E-Mail am strengsten.

1 Die Regeln je Kanal

Kanal	B2B (Unternehmen)	B2C (Verbraucher)
Telefon	Erlaubt bei mutmaßlicher Einwilligung (sachlicher Bezug zum Geschäft).	Nur mit vorheriger ausdrücklicher Einwilligung .
E-Mail	Grundsätzlich Einwilligung nötig. Enge Ausnahme: Bestandskunden (§ 7 Abs. 3 UWG).	Grundsätzlich Einwilligung nötig.
Post / Brief	In der Regel zulässig (berechtigtes Interesse), Bewiderspruch beachten.	Meist zulässig, solange kein Widerspruch vorliegt.
WhatsApp / Messenger	Wie E-Mail: Einwilligung nötig.	Wie E-Mail: Einwilligung nötig.

Faustregel: Ein Reinigungsbetrieb darf eine Hausverwaltung anrufen (sachlicher Bezug). Eine Privatperson „kalt“ anzurufen ist tabu.

2 E-Mail: die Bestandskunden-Ausnahme

E-Mail-Werbung ist auch ohne Einwilligung erlaubt, wenn **alle vier** Bedingungen erfüllt sind (§ 7 Abs. 3 UWG):

- Du hast die Adresse beim **Verkauf** einer Ware/Leistung erhalten,
- du bewirbst nur **eigene, ähnliche** Produkte/Leistungen,
- der Kunde hat **nicht widersprochen**, und
- bei Erhebung und in **jeder** Mail wird auf das **Widerspruchsrecht** hingewiesen.

Praxis-Tipp: Hol die Einwilligung im **Telefonat** ein („Darf ich Ihnen die Infos per Mail schicken?“). Dann ist die Folge-Mail sauber abgedeckt – und du hast den Bedarf gleich erfragt.

3 Do's & Don'ts

DO – so machst du es richtig

- Nur geschäftliche, öffentlich zugängliche Kontakte
- Sachlicher Bezug zum Angebot herstellen
- Einwilligung dokumentieren (wann, wie)
- Impressum + Abmeldelink in jede Mail
- Opt-out-Liste führen und vor Versand prüfen
- Auf Wunsch sofort löschen / Auskunft geben

DON'T – das wird teuer

- Privatpersonen kalt anrufen
- Massen-E-Mails ohne Einwilligung
- Adressen ohne Bezug „auf Verdacht“ anschreiben
- Abmeldungen ignorieren
- Herkunft der Daten nicht dokumentieren
- Reine Werbe-Mails ohne Impressum

4 Datenschutz-Kurzcheck (DSGVO)

- Nutze nur **öffentlich zugängliche, geschäftliche** Daten.
- Speichere die **Herkunft** jedes Kontakts.
- Führe eine **Opt-out-/Sperrliste** und prüfe sie vor jedem Versand.
- Jede Werbe-Mail: **Impressum** + funktionierender **Abmeldelink**.
- Auskunft (Art. 15) und Löschung (Art. 17) jederzeit erfüllbar machen.

5 Muster: Einwilligungstext

Frei anpassbar – z. B. für ein Web-Formular oder die Bestätigung nach einem Telefonat:

„Ja, ich möchte von [Firma] per E-Mail/Telefon Informationen und Angebote zu [Leistung] erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. über den Abmeldelink in jeder E-Mail oder per Nachricht an [Kontakt]. Es gilt die Datenschutzerklärung unter [Link].“

6 3 typische Abmahn-Fallen

Fälle	Besser so
Werbe-Mail ohne vorherige Einwilligung	Erst Einwilligung holen (Telefon/Formular) – oder Bestandskunden-Ausnahme sauber prüfen.
Kein/fehlerhafter Abmeldelink	Funktionierenden 1-Klick-Abmeldelink in jede Mail; Abmeldung sofort umsetzen.
Kein Impressum in der Mail	Vollständiges Impressum unter jede werbliche E-Mail setzen.

7 Checkliste: rechtssicher akquirieren

Zum Ausdrucken – vor jeder Akquise-Welle durchgehen.

- ☐ Zielgruppe ist geschäftlich (B2B) und hat sachlichen Bezug zum Angebot
- ☐ Telefon: nur Unternehmen, keine Privatpersonen
- ☐ E-Mail: Einwilligung vorhanden ODER Bestandskunden-Ausnahme greift
- ☐ Jede Mail hat Impressum + funktionierenden Abmeldelink
- ☐ Opt-out-Liste wird vor jedem Versand geprüft
- ☐ Herkunft der Daten ist dokumentiert
- ☐ Auskunfts- & Löschanfragen sind jederzeit erfüllbar
- ☐ Datenschutzerklärung ist aktuell und verlinkt

Rechtssicher UND effizient

KundenRadar arbeitet nur mit öffentlichen, geschäftlichen Daten, speichert die Herkunft jedes Kontakts, führt eine Opt-out-Liste und setzt Impressum + Abmeldelink automatisch unter jede Mail. **3 Tage gratis testen** → seciora-solutions.de